

COMMANDEMENT DE PAYER VALANT SAISIE IMMOBILIERE

L'AN DEUX MILLE VINGT-CINQ ET LE **TROIS JUIN**

A LA REQUETE DE :

Monsieur David Rumsey, né le 3 octobre 1960 à Ithaca aux Etats-Unis, de nationalité américaine, marié, avocat, demeurant 63 Clarkes Crossing – Fairport NY Etats-Unis,

Pour lequel domicile est élu et constitution d'avocat faite au cabinet de **Maître Jean-Christophe Michel**, avocat postulant près le tribunal judiciaire de Draguignan demeurant 1, Boulevard Général Leclerc 83300 Draguignan – Téléphone : 04.94.50.79.00, email : michel.jeanchristophe@orange.fr.

Ayant pour avocat plaident **Maître Julien Lecat**, avocat inscrit au barreau d'Aix-en-Provence, associé de la SELAS Bignon Lebray, Société d'Exercice Libéral par Actions Simplifiée inter-barreaux, Hémilythe – 150, avenue Georges Pompidou – 13100 Aix-en-Provence - Téléphone: 04.42.66.05.00 ; jlecat@bignonlebray.com,

AGISSANT EN VERTU DE :

1/ l'expédition revêtue de la formule exécutoire de l'arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 22 novembre 2022 n°2022/363, RG n°19/09884 (pièce n°1), signifié le 20 décembre 2022 (pièce n°2) confirmant en toutes ses dispositions un jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par le tribunal judiciaire de Draguignan le 25 avril 2019, minute 2019/235, RG n°18/08111 (pièce n°3), signifié le 31 mai 2019 (pièce n°4) et d'un certificat de non-pourvoi en date du 3 mars 2023 (pièce n°5) ;

2/ l'inscription de l'hypothèque légale volume 8304P02 2023 V n°2664 publiée et enregistrée le 29/03/2023 au service de la publicité foncière de Draguignan 2, ayant effet jusqu'au 28/03/2033, à fin de garantie d'une créance d'un montant de 117 121,92 euros (pièce n°6), prenant suite de l'hypothèque judiciaire provisoire volume 8304P02 2018 V n°4282 publiée et enregistrée le 30/10/2018 au service de la publicité foncière de Draguignan 2 et son attestation rectificative volume 8304P02 2019 V n°1690 publiée et enregistrée le 25/04/2019 (pièce n°7), en vertu de l'ordonnance rendue par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Draguignan le 16 octobre 2018 (pièce n°8).

J'AI, COMMISSAIRE DE JUSTICE SOUSSIGNE,

Nous, SELARLACTAZUR, William RAMOINO et Nathan WISS
Commissaires de Justice Associés, titulaire d'un office de
Commissaires de Justice à la Résidence de DRAGUIGNAN, y
demeurant 27 Avenue Lazare Carnot, Résidence Giordanengo

FAIT COMMANDEMENT A :

Monsieur Marc Michel Moszkowski, né le 25 juin 1954 à Coevorden, Pays-Bas, de nationalité française, célibataire, ingénieur, demeurant Le Verdos – 83300 Châteaudouble.

OU ETANT ET PARLANT A Comme il est dit sur ce procès-verbal de signification

De payer dans le délai de HUIT (8) JOURS au requérant les sommes ci-après :

Au titre de la condamnation en principal prévu par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par le tribunal judiciaire de Draguignan le 25 avril 2019, signifié le 31 mai 2019

- Condamnation en principal : 38 250 euros
- Intérêts au taux annuel de 11,45% capitalisables du 4 juin 2013 au 15 mai 2025 : 87 851,03 euros (126 101,03 – 38 250 = 87 851,03)

Principal jugement

Les remboursements sont imputés en priorité sur les intérêts.

Les intérêts sur le capital sont calculés sur la base du taux conventionnel de 1 145,00 %.

Date	Nb jours	Opération	Paiement	Capital	Taux	Intérêts	Cum. int.
04/06/2013				38250,00			0,00
04/06/2013	1	Intérêts pour l'année 2013		38250,00	11,45	12,00	12,00
04/06/2013		Capitalisation		38262,00			0,00
31/12/2013	210	Intérêts pour l'année 2013		38262,00	11,45	2520,57	2520,57
04/06/2014	155	Intérêts pour l'année 2014		38262,00	11,45	1860,42	4381,00
04/06/2014		Capitalisation		42643,00			0,00
31/12/2014	210	Intérêts pour l'année 2014		42643,00	11,45	2809,18	2809,18
04/06/2015	155	Intérêts pour l'année 2015		42643,00	11,45	2073,44	4882,62
04/06/2015		Capitalisation		47525,62			0,00
31/12/2015	210	Intérêts pour l'année 2015		47525,62	11,45	3130,83	3130,83
04/06/2016	156	Intérêts pour l'année 2016		47525,62	11,45	2319,41	5450,24
04/06/2016		Capitalisation		52975,86			0,00
31/12/2016	210	Intérêts pour l'année 2016		52975,86	11,45	3480,34	3480,34
04/06/2017	155	Intérêts pour l'année 2017		52975,86	11,45	2575,86	6056,20
04/06/2017		Capitalisation		59032,06			0,00
31/12/2017	210	Intérêts pour l'année 2017		59032,06	11,45	3888,84	3888,84
04/06/2018	155	Intérêts pour l'année 2018		59032,06	11,45	2870,33	6759,17
04/06/2018		Capitalisation		65791,23			0,00
31/12/2018	210	Intérêts pour l'année 2018		65791,23	11,45	4334,11	4334,11
04/06/2019	155	Intérêts pour l'année 2019		65791,23	11,45	3198,99	7533,10
04/06/2019		Capitalisation		73324,33			0,00
31/12/2019	210	Intérêts pour l'année 2019		73324,33	11,45	4830,37	4830,37
04/06/2020	156	Intérêts pour l'année 2020		73324,33	11,45	3578,47	8408,83
04/06/2020		Capitalisation		81733,16			0,00
31/12/2020	210	Intérêts pour l'année 2020		81733,16	11,45	5369,60	5369,60
04/06/2021	155	Intérêts pour l'année 2021		81733,16	11,45	3974,13	9343,74
04/06/2021		Capitalisation		91076,90			0,00
31/12/2021	210	Intérêts pour l'année 2021		91076,90	11,45	5999,85	5999,85
04/06/2022	155	Intérêts pour l'année 2022		91076,90	11,45	4428,46	10428,31
04/06/2022		Capitalisation		101505,21			0,00
31/12/2022	210	Intérêts pour l'année 2022		101505,21	11,45	6686,83	6686,83
04/06/2023	155	Intérêts pour l'année 2023		101505,21	11,45	4935,52	11622,35
04/06/2023		Capitalisation		113127,56			0,00
31/12/2023	210	Intérêts pour l'année 2023		113127,56	11,45	7452,47	7452,47
04/06/2024	156	Intérêts pour l'année 2024		113127,56	11,45	5521,00	12973,47
04/06/2024		Capitalisation		126101,03			0,00
31/12/2024	210	Intérêts pour l'année 2024		126101,03	11,45	8284,42	8284,42
15/05/2025	135	Intérêts pour l'année 2025		126101,03	11,45	5340,29	13624,72
15/05/2025			0,00	126101,03			13624,72

Sous-total : 126 101,03 euros

Au titre de l'article 700 du code de procédure civile prévu par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par le tribunal judiciaire de Draguignan le 25 avril 2019, signifié le 31 mai 2019 :

- Condamnation en principal : 2000 euros

Sous-total : 2 000 euros

Au titre de l'article 700 du code de procédure civile prévu par l'arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 22 novembre 2022, signifié le 20 décembre 2022 :

- Condamnation en principal : 3000 euros

Sous-total : 3 000 euros

Dépens de première instance

- Assignation (*pièce n°9*) : 69,13 euros
- Signification du jugement (*pièce n°4*) : 74,04 euros

Sous-total : 143,17 euros

Dépens de la procédure d'appel :

- Timbre fiscal (*pièce n°10*) : 225 euros
- Signification de l'arrêt (*pièce n°2*) : 70,48 euros

Sous-total : 295,48 euros

Frais d'inscription d'hypothèque judiciaire :

- Demande de renseignements préalables (*pièce n°11*) :
Cerfa n°3233-SD : 24 euros
- Inscription d'hypothèque judiciaire provisoire (*pièce n°7*) : 719 euros
- Signification et dénonce du dépôt de l'inscription de l'hypothèque judiciaire provisoire (*pièce n°12*) : 105,61 euros
- Inscription d'hypothèque définitive (*pièce n°6*) : 59,00 euros

Sous-total : 907,61 euros

Sommes récupérées lors des mesures d'exécution forcée effectuées par la SCP BLUM BOUZEREAU, TISSOT, VIGUIER, étude de commissaires de justice à Draguignan (pièce n°13) :

- Saisie des rémunérations : 221,62 euros
- Saisie attribution : 800 euros

Sous-total : 1 021,62 euros

Soit un total de 131 425,67 euros en principal et intérêts arrêtés au 15 mai 2025, sans préjudice des intérêts postérieurs jusqu'à parfait paiement.

L'AVERTISSANT QUE :

Faute pour lui de satisfaire au présent commandement dans le délai imparti ci-dessus, la procédure à fin de vente du bien ci-après désigné se poursuivra et qu'à cet effet il sera assigné à comparaître à une audience du juge de l'exécution pour voir statuer sur les modalités de la procédure.

Le juge de l'exécution territorialement compétent pour connaître de la procédure de saisie et des contestations et demandes incidentes afférentes à la procédure est :

Le Juge de l'Exécution Immobilier
Chambre des Saisies
Tribunal judiciaire de Draguignan
Palais de Justice de Draguignan
11 rue Pierre Clément BP 273
83007 DRAGUIGNAN

L'INFORMANT QUE :

Le commandement vaut saisie des biens et droits immobiliers ci-après désignés, lesquels sont indisponibles à son égard à compter de la signification de l'acte, et, à l'égard des tiers, à compter de la publication du commandement au service de la publicité foncière, pour valoir, à compter de cette publication, saisie réelle des biens ci-après, savoir :

DESIGNATION DU BIEN :

Un bien immobilier consistant en (pièce n°11) :

- Une maison principale et annexes ;

- Des terres en nature de landes ;
- Des bois et forêts ;

Figurant au cadastre de la commune de Châteaudouble sous les références suivantes :

section C	n°68	Lieudit Le Tuf Ouest	surface 00ha62a66ca
section E	n°2	Lieudit La Platrière	surface 00ha73a10ca
section E	n°21	Lieudit L'Euvre de Bouquet	surface 00ha97a80ca
section E	n°22	Lieudit L'Euvre de Bouquet	surface 00ha84a20ca
section E	n°42	Lieudit Verdos Oriental	surface 04ha12a40ca
section E	n°47	Lieudit Verdos Oriental	surface 10ha95a02ca
section E	n°48	Lieudit Verdos Oriental	surface 01ha74a72ca
section E	n°49	Lieudit Verdos Oriental	surface 00ha43a06ca
section E	n°51	Lieudit Pré de l'Oume	surface 00ha19a16ca
section E	n°54	Lieudit Pré de l'Oume	surface 00ha35a20ca
section E	n°85	Lieudit La Baume	surface 01ha37a85ca
section E	n°259	Lieudit Bois de Verdos	surface 00ha44a84ca
section E	n°260	Lieudit Bois de Verdos	surface 01ha42a06ca
section E	n°261	Lieudit Bois de Verdos	surface 00ha05a30ca
section E	n°263	Lieudit La Fontaine du Baile	surface 00ha07a40ca
section E	n°265	Lieudit La Fontaine du Baile	surface 00ha11a10ca
section E	n°266	Lieudit La Fontaine du Baile	surface 00ha04a90ca
section E	n°270	Lieudit La Fontaine du Baile	surface 00ha05a70ca
section E	n°311	Lieudit Les Collettes Est	surface 00ha35a83ca
section E	n°316	Lieudit Les Collettes Est	surface 00ha24a84ca
section E	n°318	Lieudit Les Collettes Est	surface 00ha12a77ca
section F	n°24	Lieudit La Plaine du Loup	surface 00ha77a10ca
section F	n°25	Lieudit La Plaine du Loup	surface 00ha33a35ca
section F	n°26	Lieudit Cazianne	surface 00ha86a00ca
section F	n°27	Lieudit Cazianne	surface 01ha24a95ca
section F	n°28	Lieudit Cazianne	surface 00ha98a85ca
section F	n°29	Lieudit Cazianne	surface 00ha60a30ca
section F	n°30	Lieudit Cazianne	surface 02ha50a75ca
section F	n°31	Lieudit Cazianne	surface 00ha27a30ca
section F	n°34	Lieudit Le Clos Chauvet	surface 02ha90a88ca
section F	n°35	Lieudit Le Clos Chauvet	surface 01ha84a45ca
section F	n°36	Lieudit Le Clos Chauvet	surface 03ha52a49ca
section F	n°37	Lieudit Le Clos Chauvet	surface 01ha88a90ca
section F	n°38	Lieudit Le Clos Chauvet	surface 00ha54a10ca
section F	n°39	Lieudit Le Clos Chauvet	surface 00ha40a40ca
section F	n°40	Lieudit Le Clos Chauvet	surface 00ha03a85ca

section F	n°41	Lieudit Le Clos Chauvet	surface 07ha04a00ca
section F	n°42	Lieudit Le Clos Chauvet	surface 00ha00a55a
section F	n°43	Lieudit Le Clos Chauvet	surface 03ha94a00ca
section F	n°44	Lieudit Les Brigues	surface 00ha75a90ca
Section F	n°45	Lieudit Les Brigues	surface 02ha90a80ca
section F	n°46	Lieudit Les Brigues	surface 00ha25a80ca
section F	n°47	Lieudit Les Brigues	surface 00ha09a85ca
section F	n°51	Lieudit Les Brigues	surface 00ha10a40ca
section F	n°52	Lieudit Les Brigues	surface 01ha05a80ca
section F	n°53	Lieudit La Fontaine du Baile Nord	surface 00ha00a97ca
section F	n°54	Lieudit La Fontaine du Baile Nord	surface 00ha00a58ca
section F	n°55	Lieudit La Fontaine du Baile Nord	surface 01ha13a20ca
section F	n°56	Lieudit La Fontaine du Baile Nord	surface 01ha14a80ca
section F	n°71	Lieudit La Fontaine du Baile Nord	surface 00ha09a20ca
section F	n°72	Lieudit La Fontaine du Baile Nord	surface 00ha09a60ca
section F	n°75	Lieudit La Fontaine du Baile Nord	surface 00ha11a10ca
section F	n°81	Lieudit La Fontaine du Baile Nord	surface 00ha 10a70ca
section F	n°84	Lieudit La Fontaine du Baile Nord	surface 00ha65a03ca
section F	n°86	Lieudit La Fontaine du Baile Nord	surface 01ha85a10ca
section F	n°87	Lieudit La Fontaine du Baile Nord	surface 00ha17a27ca
section F	n°88	Lieudit La Fontaine du Baile Nord	surface 00ha00a58ca
section F	n°89	Lieudit La Fontaine du Baile Nord	surface 00ha1 6a15ca
section F	n°90	Lieudit La Fontaine du Baile Nord	surface 00ha12a20ca
section F	n°91	Lieudit La Fontaine du Baile Nord	surface 00ha00a47ca
section F	n°92	Lieudit La Fontaine du Baile Nord	surface 01ha04a10ca
section F	n°93	Lieudit La Fontaine du Baile Nord	surface 00ha29a90ca
section F	n°94	Lieudit Verdos	surface 00ha68a45ca
section F	n°97	Lieudit Verdos	surface 00ha38a20ca
section F	n°98	Lieudit Verdos	surface 00ha53a40ca
section F	n°99	Lieudit Verdos	surface 00ha88a80ca
section F	n°100	Lieudit Verdos	surface 00ha41a80ca
section F	n°101	Lieudit Verdos	surface 00ha63a94ca
section F	n°102	Lieudit Verdos	surface 00ha00a34ca
section F	n°103	Lieudit Verdos	surface 13ha18a65ca
section F	n°104	Lieudit Verdos	surface 00ha22a66ca
section F	n°105	Lieudit Verdos	surface 00ha89a35ca
section F	n°106	Lieudit Verdos	surface 00ha40a50ca
section F	n°107	Lieudit Verdos	surface 00ha03a78ca
section F	n°108	Lieudit Verdos	surface 00ha06a10ca
section F	n°109	Lieudit Verdos	surface 00ha65a15ca
section F	n°110	Lieudit Verdos	surface 00ha 10a52ca

section F	n°111	Lieudit Verdos	surface 00ha00a42ca
section F	n°112	Lieudit Verdos	surface 00ha01a35ca
section F	n°113	Lieudit Verdos	surface 00ha 14a23ca
section F	n°114	Lieudit Verdos	surface 00ha10a98ca
section F	n°115	Lieudit Verdos	surface 03ha67a20ca
section F	n°116	Lieudit Verdos	surface 00ha19a90ca
section F	n°123	Lieudit Verdos	surface 00ha04a90ca
section F	n°125	Lieudit Verdos	surface 00ha34a10ca
section F	n°126	Lieudit Verdos	surface 01ha20a48ca
section F	n°127	Lieudit Verdos	surface 02ha44a90ca
section F	n°128	Lieudit Verdos	surface 00ha67a70ca
section F	n°133	Lieudit Verdos	surface 09ha45a90ca

ORIGINE DE PROPRIETE

Le bien ci-dessus appartient à Monsieur Marc Michel MOSZKOWSKI par suite de l'acquisition qu'il en a fait suivant acte de Maître MICHEL, notaire à Trans en Provence, en date du 27 novembre 2007, publié au bureau du service de publicité foncière de Draguignan 2, le 11 décembre 2007 dont la référence d'enlissement est 8304P02 2007P12236.

LUI INDIQUANT ENCORE QUE :

1/ Le présent acte vaut saisie de l'immeuble indiqué ci-dessus. La saisie rend l'immeuble indisponible à votre égard, à compter de ce jour, et à l'égard des tiers, à compter de la publication de celui-ci au fichier immobilier.

2/ le commandement vaut également saisie des fruits dont vous devenez séquestre ; à cet effet, je vous fais sommation d'avoir à m'indiquer si l'immeuble saisi fait l'objet d'un ou plusieurs baux et, dans l'affirmative, les coordonnées du ou des preneur(s).

3/ vous gardez la possibilité de rechercher un acquéreur de l'immeuble saisi pour procéder à sa vente amiable ou de donner mandat à cet effet, étant précisé qu'une vente amiable ne pourra être conclue qu'après autorisation du juge de l'exécution ;

4/ faute de satisfaire au présent commandement, un commissaire de justice pourra pénétrer dans les lieux afin de dresser un procès-verbal de description des lieux ;

5/ le débiteur qui en fait préalablement la demande peut bénéficier, pour la procédure de saisie, de l'aide juridictionnelle s'il remplit les conditions de ressources prévues par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de cette loi ;

6/ le débiteur, personne physique, s'il estime être en situation de surendettement a la faculté de saisir la commission de surendettement des particuliers instituée par l'article L. 712-1 du code de la consommation.

SOUS TOUTES RESERVES.

Pièces :

Pièce n° 1 : Arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 22/11/2022

Pièce n° 2 : Signification de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 20/12/2022

Pièce n° 3 : Jugement rendu par le tribunal judiciaire de Draguignan le 25/04/2019

Pièce n° 4 : Signification le 31/05/2019 du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Draguignan

Pièce n° 5 : Certificat de non-pourvoi du 03/03/2023

Pièce n°6 : Bordereau d'inscription de l'hypothèque légale volume 8304P02 2023 V n°2664

Pièce n°7 : Bordereau d'inscription de l'hypothèque judiciaire provisoire volume 8304P02 2018 V n°4282

Pièce n°8 : Ordonnance du 16/10/2018

Pièce n° 9 : Assignation devant le tribunal de grande instance de Draguignan du 29/11/2018

Pièce n°10 : Timbre fiscal

Pièce n°11 : Demande de renseignement SPF Draguignan 2

Pièce n°12 : Signification et dénonce du dépôt de l'inscription de l'hypothèque judiciaire provisoire

Pièce n°13 : Etat des comptes à la CARPA

SELARL ACTAZUR
W. RAMOINO - N. WISS
COMMISSAIRES DE JUSTICE
ASSOCIES
Résidences GIORDANENGO
27 Avenue Lazare Carnot - Entrée A
83300 DRAGUIGNAN



☎ : STANDARD : 04 94 68 00 16
☎ : CONSTATS : 04 94 68 15 18
☎ : URGENCE CONSTAT :
06.20.570.738
Mail : contact@actazur.fr

IBAN:FR76 1910 6000 1043 6081 3290 385
AGRIFRPP891 (CREDIT AGRICOLE)

* Membre d'une Association de Gestion Agréée par l'Administration Fiscale
Le règlement des versements et honoraires par chèque est accepté

SIRET DRAGUIGNAN 953 675 568
TVA INTRACOMMUNAUTAIRE: FR76 953 675 568

REFERENCE A RAPPELER :

Dossier : **138652** / 36-25-05-00188
Affaire : RUMSEY/MOSZKOWSKI
/ 7626-0206

**ACTE DE
COMMISSAIRE
DE
JUSTICE**

COPIE



Coût - Décret n° 2016-230 du 26/02/16 :

Emol. Art R444-3 C Com.....	128.94
Transp. Art A.444-48	9.40
DEP Art A.444-15	268.13
Bordereau de Publication	85.80
Total H.T.	492.27
Total TVA	98.45
Affr. Art A.444-48(1).....	2.80
Total Eurs TTC.....	593.52

MODALITES DE REMISE DE L'ACTE
CDT SAISIE IMMOBILIERE

Cet acte a été remis

par ☒ Commissaire de Justice

A :

☒ Clerc assermenté

Monsieur MOSZKOWSKI Marc

Dans les conditions indiquées à la rubrique marquée ci-dessous d'une croix suivant les déclarations qui lui ont été faites.

M'étant transporté chez le destinataire, à l'adresse indiquée en tête des présentes, j'ai remis l'acte :

I - REMISE A PERSONNE

☒ Au destinataire (personne physique) ainsi déclaré

☐ rencontré à l'étude sur justification de son identité

☐ sur procuration à l'étude à

sur justification des identités

☐ Au destinataire (personne morale)

à Nom :

Prénom :

qui a déclaré être :

☐ Représentant légal

☐ Fondé de pouvoir

☐ habilité à recevoir l'acte

la lettre prévue par l'article 658 du C.P.C comportant les mentions de l'article 655 du C.P.C a été adressée avec une copie de l'acte de signification au plus tard le premier jour ouvrable suivant la date du présent.

II - REMISE A DOMICILE ELU

Au domicile élu par le destinataire :

à

Qualité :

la lettre prévue par l'article 658 du C.P.C comportant les mentions de l'article 655 du C.P.C a été adressée avec une copie de l'acte de signification au plus tard le premier jour ouvrable suivant la date du présent.

III REMISE A PERSONNE PRESENTE

N'ayant pu, lors de mon passage, avoir de précisions suffisantes sur le lieu où se trouvait le destinataire, et ces circonstances rendant impossible la signification à personne, l'acte a été remis sous enveloppe fermée ne portant d'autre indication que d'un côté les nom et adresse du destinataire de l'acte et de l'autre côté le cachet du Commissaire de Justice apposé sur la fermeture du pli.

A une personne présente :

Nom :

Prénom :

Qualité :

Qui a accepté de recevoir copie de l'acte.

Un avis de passage daté a été laissé ce jour au domicile, conformément à l'article 655 du C.P.C et la lettre prévue par l'article 658 du C.P.C comportant les mêmes mentions que l'avis de passage a été adressée au destinataire avec copie de l'acte de signification au plus tard le premier jour ouvrable suivant la date du présent.

Visa des mentions relatives à la signification

L'expédition certifiée conforme de l'acte signifiée au destinataire comporte 10 feuilles

SELARL ACTAZUR
W. RAMOINO - N. WISS



William RAMOINO



Nathan WISS

Commissaires de Justice Associés